

Entscheid E-2026-007 — Rückwirkende Anwendung des Branchentarifvertrags: vorerst kein Entscheid, Eingruppierung ab 01.08.2026

Entscheids-Register AXS Group · Entscheidungsordnung INS-001 Anhang B · Auszug vom 11.08.2026 14:26

Beschluss: Über die rückwirkende Anwendung des Branchentarifvertrags wird vorerst nicht entschieden; allfällige Forderungen werden abgewartet statt proaktiv angeboten. Umgesetzt wird die Eingruppierung ab dem 01.08.2026. Als Rückfall-Option steht im Einzelfall eine Nachzahlung für sechs Monate (tarifliche Ausschlussfrist) zur Verfügung. Parallel wird der sozialversicherungsrechtliche Sachverhalt proaktiv geklärt und nötigenfalls nachgemeldet, um eine Betriebsprüfung zu vermeiden.

Register-ID	E-2026-007
Entscheidungstyp	Personal
Zuständiges Gremium	GL
Antragsteller	Dieter Streuli
Entscheid-Datum	11.08.2026
Status	kommuniziert
Begründung	Ein proaktives Angebot an alle rund 30 Mitarbeitenden über sechs oder zwölf Monate würde ein Risiko materialisieren, das rechtlich noch nicht feststeht. Die Rechtsauffassung, dass der Anspruch nicht bereits seit 2024 besteht, ist vertretbar und wird durch Charisius mit RA Rosser (Kanzlei Esche) am 13.08.2026 geprüft. Bis dahin wird kein Präjudiz geschaffen.
Datengrundlage	Sitzung 11.08.2026 · anstehendes Rechtsgespräch Charisius / Rosser 13.08.2026 · rückwirkende Komponente in der Simulation NICHT enthalten (Grobschätzung Chairman rund 200 TEUR)
Kommuniziert	an GL am 07.08.2026
Quelle	Sitzung BTV Greiss 11.08.2026

Automatisch generiert aus dem Entscheids-Register (entscheide.json) — entspricht dem registrierten Stand. Revisionssicher, Entscheide werden nie gelöscht. Vertraulich.